

Путеводитель опекуна, попечителя

Обязанности по опеке и попечительству возникают с момента принятия органом опеки и попечительства решения об установлении опеки (попечительства) и назначении опекуна или попечителя и выполняются безвозмездно.

Нормативно правовые акты, регламентирующие правоотношения в сфере опекунов и попечительства:

1. Глава 14 Опека и попечительство Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г. №278-3;

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. №1676 «Об утверждении Положения об органах опеки и попечительства в Республике Беларусь»;

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. №1677 «Об утверждении Положения о порядке управления имуществом подопечных»;

4. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 декабря 2017 г. №108 «Об утверждении перечней заболеваний, при наличии которых лица не могут быть усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями детского дома семейного типа, детской деревни, опекунами и попечителями».

С 1 июля 2020 г. вступили в законную силу изменения, внесенные в статью 143 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.

Законом Республики от 18 декабря 2019 г. №277-3 «Об изменении законов, а именно осуществление функций по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, возлагаются на структурные подразделения областных, районных, городских исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах, осуществляющие государственно-властные полномочия в сферах труда, занятости и социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, территориальные центры социального обслуживания населения.

Решение о назначении опеки (попечительства) над совершеннолетним и назначении опекуна (попечителя) принимается Мозырским районным исполнительным комитетом.

На основании решения органа опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном или попечителем ему выдается удостоверение на право представления интересов подопечного, порядок выдачи которого определяется Правительством Республики Беларусь.

Обязанности по опеке и попечительству выполняются безвозмездно.

Опекун или попечитель имеет право на возмещение расходов, которые он понес из собственных средств на ремонт, содержание имущества подопечного, другие необходимые нужды.

Опекунами и попечителями могут быть дееспособные лица обоего пола, за исключением:

- лиц, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией;
- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права и выполнять обязанности опекуна, попечителя;
- лиц, лишенных судом родительских прав;
- бывших усыновителей, если усыновление было отменено вследствие ненадлежащего выполнения усыновителем своих обязанностей;
- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей;
- лиц, имеющих судимость за умышленные преступления, а также лиц, осуждавшихся за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления против человека;
- лиц, дети которых были признаны нуждающимися в государственной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением данными лицами своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей в соответствии с частью первой статьи 851 настоящего Кодекса.

Перечень заболеваний, при наличии которых лица не могут быть опекунами и попечителями, устанавливается Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

При наличии нескольких лиц, желающих стать опекунами, попечителями одного и того же подопечного, преимущественное право предоставляется родственникам подопечного при условии обязательного соблюдения требований статьи 152 настоящего Кодекса и настоящей статьи, а также интересов подопечного.

Как оформить опеку (попечительство)

При обращении в учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района» для осуществления административной процедуры о принятии решения об установлении опеки (попечительства) над совершеннолетним и назначении опекуна (попечителя) (АП 4.3) гражданином должны быть предоставлены следующие документы и (или) сведения:

- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата в опекуны (попечители);
- автобиография кандидата в опекуны (попечители);
- две фотографии заявителя размером 30х40 мм;
- медицинская справка о состоянии здоровья кандидата в опекуны (попечители);
- документ, подтверждающий наличие основания назначения опеки (попечительства).

Срок рассмотрения заявления 15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) иных сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц.

Наш адрес: Гомельская область, г.Мозырь, пл.Горького, д.7

Режим работы: понедельник – пятница с 8:30 до 13:00 с 14:00 до 17:30
телефон для справок: 8(0236) 22-52-10.